

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1804 -  
1805/2532

นายบุญ อาชาติ

นางนา ฤทธิงามหรือแช่จี กับพวก

นายสุวรรณ บุญชิตานนท์ ผู้ร้อง

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่กรรมปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบมรณบัตรท้ายคำร้อง ผู้ร้องเป็นบุตรของโจทก์กับนางชิต อาชาติ บิดามารดาผู้ร้องได้อยู่กินฉันสามีภริยาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งนี้ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของโจทก์และผู้ร้อง และสำเนาภาพถ่ายหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้ร้องท้ายคำร้อง ผู้ร้องในฐานะทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของโจทก์มีความประสงค์ขอเข้าเป็นโจทก์แทนเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป จนคดีถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 201)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกนายบุญ อาชาติเป็นโจทก์เรียกนางมาฤทธิงาม และนางภิรมย์พวงพิศ เป็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญาให้ และรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 987 เลขที่ดิน 135หน้าสำรวจ 46 ตำบลหนองกะเซะ(มาบกระบก)อำเภอพานทอง(ท่าตะกุด)จังหวัดชลบุรี ระหว่างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ลงวันที่ 16ตุลาคม 2524

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ที่ดินพิพาทตามโฉนดเลขที่ 987เลขที่ดิน 135 หน้า  
สำรวจ 46 ตำบลหนองกะขะ(มาบกระบก)อำเภอพานทอง(ท่าตะกู) จังหวัดชลบุรี  
เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 โดยชอบ ให้โจทก์ออกไปจากที่ดินพิพาทกับรื้อถอน  
บ้านและทรัพย์สินออกไปด้วยและให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 2 ปีละ1,000  
บาท นับแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ได้ออกไป และรื้อถอนบ้านและ  
ทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาท ให้ยกฟ้องโจทก์เสีย

โจทก์ฎีกา (อันดับ 160)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วให้รวบรวมถ้อยคำสำนวน  
ส่งศาลฎีกา (อันดับ 192,214)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนพยานผู้ร้อง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นบุตร  
โดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ จึงอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้  
มรณะได้ตามคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนพยานผู้ร้อง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นบุตร  
โดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ จึงอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้  
มรณะได้ตามคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ